

현 지 조 치 사 항

제 목 ♠♠관리소 증설공사 건설사업관리계획 미준수
소 관 부 서 ○○본부 △△지역본부
조 치 부 서 △△지역본부 우우우우부
내 용

△△지역본부 우우우우부는 공급설비 신증설, 개선·보강공사 등의 설계, 시공 및 공정관리 업무를 담당하면서 “♠♠관리소 증설공사”(계약기간: 2021. 10. 13. ~2023. 3. 31.)를 관리하고 있다.

「건설기술 진흥법」 제39조의2에 따르면 발주청은 건설공사의 부실시공 및 안전사고의 예방 등 건설공사의 시공을 관리하기 위하여 건설공사 착공 전까지 【표 1】 과 같이 시공단계의 건설사업관리계획을 수립하여 □□□□□□□□에게 제출(건설사업관리계획을 변경시도 동일)해야 하며, 건설사업관리계획을 준수할 수 없는 경우에는 건설공사를 착공하게 하거나 진행하게 하여서는 아니 된다고 되어 있다.

[표 1] 시공단계 건설사업관리계획 수립대상 및 내용

(수립대상)	총 공사비 5억원 이상 토목, 연면적 660㎡ 이상 건축, 총공사비 2억원 이상 전문
(포함내용)	건설사업관리 방식, 건설기술인 또는 공사감독자 배치계획
(제재사항)	건설사업관리계획 미 수립 시 2천만 원 이하 과태료 부과
(시행기시)	‘19. 7.1. 이후 설계용역을 입찰공고하는 건설공사

또한 동법 시행령 제55조 제1항 각호의 건설공사의 경우에는 감독 권한대행 등 건설사업관리를 시행해야 함에도 불구하고 제2항에 따라 우리공사는 동법 시

행령 제60조에 따른 건설사업관리기술인의 배치기준에 따라 공사감독자를 배치하고 감독 업무를 수행하는 경우에는 감독 권한대행 등 건설사업관리를 적용하지 아니할 수 있도록 되어 있어 감독 가용인력 현황 등을 고려하여 탄력적으로 건설사업관리 방식을 선정할 수 있다.

이에 △△지역본부 우우우우부는 2021. 8. 25. 시공단계의 건설사업관리계획을 수립하면서 부서 내 가용인원 등을 감안하여 직접감독 방식으로 건설사업관리키로 하였고, 공사감독자 배치기준에 따른 공사감독자를 확보(공사감독 6명 투입)한 후 2021. 12. 15. 실 착공하였다.

그 이후 우우우우부는 직접감독 방식으로 시공 중인 동 건설공사의 건설사업관리 방식을 감독권한 대행 등 건설사업관리로 변경토록 하는 ◇◇운영처 ¥¥¥¥부의 요청(2022. 2. 11.)에 따라 2022. 3. 23. 건설사업관리계획을 변경하여 ☐☐☐☐에 통보하였고, 그 내용을 살펴보면 용역 발주 및 계약기간을 고려하여 2022. 6. 1.부터 감독권한 대행 등 건설사업관리로 변경 수행키로 되어 있다.

따라서 우우우우부는 변경 제출한 건설사업관리계획을 준수하기 위하여 직접감독이 아닌 감독권한 대행 등 건설사업관리를 수행토록 건설사업관리 용역 계약을 체결하고 2022. 6. 1.까지 적정인원의 건설사업관리기술인을 투입하여야 했으며, 용역 계약 체결 지연 등 이를 준수하지 못할 경우에는 건설공사를 계속 진행하게 해서는 아니 되었다.

그런데 건설사업관리용역 계약 유찰로 인해 당초 예상과 달리 건설사업관리 기술인의 투입 일정이 지연되었고, 이로 인해 투입 예정일 경과한 현 시점(2022. 6. 9.)까지 건설사업관리기술인을 투입하지 못하면서 ☐☐☐☐☐에 제출된 건설사

업관리계획에 부합하지 않게 되었다.

그런데도 동 부서는 건설사업관리계획을 준수하지 않고 임의로 공사감독자를 소급 투입하여 공사 중지 없이 건설공사를 진행하면서 관련 법규를 위반하고 있다.

조치할 사항

△△지역본부장은

건설사업관리계획 수립 내용과 현장 건설사업관리 방식이 일치하도록 건설사업관리계획 변경 연장 등의 조치를 취하고 공사를 진행하시기 바랍니다.

[관련부서] △△지역본부 우우우우부